ENZO SERVICES

BUSINESS FORMATION • U.S. COMPANY SUPPORT

LLC

UNITED STATES

LE GUIDE ESSENTIEL DE L'ENTREPRENEUR

VOTRE LLC AUX ÉTATS-UNIS

Créer. Gérer. Rester conforme.
Développer votre activité depuis l'étranger.

01

CRÉATION

Les étapes et documents clés

02

CONFORMITÉ

Échéances, fiscalité et pénalités

03

PAIEMENTS

Wise, Stripe, PayPal et plus



ÉDITION 2026 | GUIDE EN FRANÇAIS

INFORMATIONS PRATIQUES POUR ENTREPRENEURS

Bienvenue dans votre guide

Créer une LLC aux États-Unis peut ouvrir des possibilités commerciales : vendre à des clients américains ou internationaux, travailler avec des fournisseurs et accéder à certains services financiers. Mais la création n'est que le début. Une LLC doit être correctement administrée, déclarée et tenue à jour.

Ce guide s'adresse notamment aux entrepreneurs non-résidents qui possèdent ou envisagent de créer une LLC américaine. Il explique les notions essentielles, les échéances à surveiller et les précautions à prendre avec Wise, PayPal, Stripe, Mercury, Shopify Payments et Payoneer.

À retenir : une LLC n'est pas une formule magique qui supprime les impôts, ne garantit pas l'ouverture d'un compte bancaire et ne donne pas automatiquement accès à toutes les plateformes de paiement.

Sommaire

- 1. Comprendre le fonctionnement d'une LLC
- 2. Les étapes de création et les documents
- 3. Garder sa LLC active et éviter les pénalités
- 4. Comprendre les obligations fiscales
- 5. Les comptes et plateformes de paiement
- 6. Les bonnes pratiques de gestion
- 7. Calendrier annuel et checklist
- 8. Sources officielles et avertissement

1. Comprendre le fonctionnement d'une LLC

Qu'est-ce qu'une LLC ?

Une Limited Liability Company (LLC) est une structure juridique créée selon la loi d'un État américain. Ses propriétaires sont appelés « members ». Elle peut avoir un seul propriétaire (single-member LLC) ou plusieurs (multi-member LLC). En principe, elle offre une séparation juridique entre l'entreprise et ses propriétaires, sous réserve du respect des règles applicables.

LLC et fiscalité : deux notions différentes

La LLC est une forme juridique au niveau de l'État. Sa classification fiscale fédérale dépend notamment du nombre de propriétaires et des choix effectués auprès de l'IRS.

- Single-member LLC : généralement considérée par défaut comme une entité ignorée fiscalement (disregarded entity) pour l'impôt fédéral sur le revenu.
- Multi-member LLC : généralement considérée par défaut comme une partnership.
- Une LLC peut, si elle remplit les conditions et effectue les démarches nécessaires, choisir une imposition comme corporation.

Ne confondez jamais « LLC » et « absence d'impôt ». Les obligations dépendent du propriétaire, de l'activité, de la source des revenus, de la présence économique aux États-Unis, des élections fiscales et des lois des États.

Une LLC américaine pour un non-résident

De nombreux États permettent à des personnes étrangères de détenir une LLC. Il n'est généralement pas nécessaire d'être citoyen américain pour être propriétaire. En revanche, les exigences fiscales, bancaires, d'identification et de vérification restent applicables. Le pays de résidence du propriétaire peut également imposer des déclarations ou des impôts.

Le choix de l'État ne doit pas être basé uniquement sur les frais de création. Il faut examiner les coûts récurrents, les obligations de rapport, les taxes, le lieu réel d'activité et les règles de qualification dans les autres États où l'entreprise exerce ses activités.

Les principaux documents

- Articles of Organization / Certificate of Formation : document déposé auprès de l'État pour créer la LLC.
- Operating Agreement : document interne qui décrit la propriété, la gestion et les règles de fonctionnement. Il est important même pour une LLC à un seul membre.
- EIN : numéro fiscal fédéral attribué par l'IRS. Il sert notamment à identifier l'entreprise auprès des banques et administrations.
- Registered Agent : personne ou service désigné pour recevoir les notifications officielles dans l'État.
- Certificate of Good Standing : certificat que certains partenaires ou institutions peuvent demander pour confirmer le statut de l'entreprise.

2. Les étapes de création

Étape 1 — Choisir l'État

Comparez les frais de constitution, les frais annuels, les rapports obligatoires, les taxes minimales et les règles de présence locale. Si vous exploitez réellement votre activité dans un autre État, une immatriculation supplémentaire (« foreign qualification ») peut être nécessaire.

Étape 2 — Choisir un nom disponible

Vérifiez la disponibilité du nom auprès du Secretary of State de l'État choisi. Vérifiez aussi les marques, noms de domaine et éventuels droits de tiers. L'approbation du nom par l'État ne constitue pas une validation de marque.

Étape 3 — Désigner un Registered Agent

La LLC doit généralement disposer d'un agent enregistré dans l'État de constitution, avec une adresse physique admissible pour recevoir les documents officiels. Maintenez ses coordonnées à jour et surveillez le courrier et les notifications.

Étape 4 — Déposer les documents

Déposez les Articles of Organization et payez les frais requis. Les délais varient selon l'État et la méthode de traitement. Une estimation de 2 à 7 jours ouvrables peut être utilisée comme indication commerciale uniquement si elle correspond à votre expérience et à l'État concerné ; ce n'est jamais un délai garanti.

Étape 5 — Obtenir l'EIN

L'EIN est délivré par l'IRS. Les modalités de demande diffèrent selon que le responsable dispose ou non d'une adresse et d'un numéro fiscal américain. N'utilisez pas un EIN acheté ou appartenant à une autre entreprise. Conservez la confirmation IRS (par exemple la lettre CP 575 ou la lettre 147C, selon le cas).

Étape 6 — Mettre en place l'administration

- Signer et conserver l'Operating Agreement.
- Créer un dossier numérique sécurisé pour les documents officiels.
- Ouvrir un compte financier professionnel si l'entreprise est admissible.
- Mettre en place une comptabilité et séparer les dépenses personnelles et professionnelles.
- Créer un calendrier des obligations de l'État et de l'IRS.

Une LLC créée en 2 à 7 jours ne signifie pas que l'EIN, le compte bancaire et les plateformes de paiement seront également validés dans ce délai.

3. Garder sa LLC active et éviter les pénalités

1) Maintenir le Registered Agent

Gardez un Registered Agent actif dans l'État. Si vous changez de prestataire ou d'adresse, effectuez le changement auprès de l'État dans les délais requis. Une notification officielle non reçue peut entraîner une perte de délai de réponse ou une procédure administrative.

2) Déposer les rapports périodiques

Selon l'État, la LLC peut devoir déposer un Annual Report, un biennial report ou une déclaration équivalente. Les dates, frais et conséquences d'un retard varient. Certaines juridictions imposent aussi une taxe annuelle ou une franchise tax, même si l'entreprise n'a réalisé aucun chiffre d'affaires.

3) Payer les taxes et frais applicables

Ne partez pas du principe qu'une LLC sans revenus n'a rien à payer. Il peut exister des frais de rapport, des taxes minimales, des obligations de déclaration ou des frais de Registered Agent. Vérifiez les règles de l'État de constitution et de tout État où vous exercez réellement.

4) Maintenir des informations exactes

- Mettez à jour l'adresse, les dirigeants, les membres et les coordonnées lorsque la loi ou l'État l'exige.
- Utilisez le nom légal exact de la LLC et le même EIN sur les formulaires, factures et comptes.
- Répondez aux courriers de l'État, de l'IRS et des institutions financières.
- Renouvelez les licences et permis liés à votre activité.

5) Respecter les obligations BOI / FinCEN

Au 7 novembre 2026, la règle finale publiée par FinCEN le 11 août 2026 indique que les sociétés créées aux États-Unis sont exemptées de déclaration BOI fédérale. Les entités étrangères enregistrées pour exercer aux États-Unis peuvent toutefois rester concernées selon leur situation. Les règles ont changé récemment : vérifiez la page officielle FinCEN avant de déposer ou de conclure qu'aucune déclaration n'est requise.

6) Fermer correctement une LLC inutilisée

Si vous ne souhaitez plus exploiter votre LLC, ne l'abandonnez pas simplement. Vérifiez les déclarations fiscales finales, les rapports d'État, les dettes, les contrats, les comptes et la procédure de dissolution. Une LLC laissée ouverte peut continuer à générer des frais ou obligations.

Les retards peuvent entraîner des frais, pénalités, intérêts, perte du statut « good standing », suspension ou dissolution administrative. Les règles précises dépendent de l'État.

4. Comprendre les obligations fiscales

L'IRS et la classification fiscale

Le traitement fiscal d'une LLC dépend de sa classification. Une LLC à un seul membre est généralement une disregarded entity par défaut ; une LLC à plusieurs membres est généralement une partnership par défaut. Une élection fiscale peut modifier ce traitement. Il faut déterminer la bonne classification avant de choisir les formulaires à déposer.

Cas important : LLC détenue par une personne étrangère

Une LLC américaine à un seul membre détenue par une personne étrangère peut être une « foreign-owned U.S. disregarded entity ». Si elle réalise des transactions déclarables avec son propriétaire étranger ou d'autres parties liées, elle peut devoir déposer le Form 5472 accompagné d'un Form 1120 pro forma. Certaines contributions, distributions ou opérations entre la LLC et son propriétaire peuvent être concernées : faites analyser les mouvements par un fiscaliste compétent.

Attention majeure : l'IRS indique une pénalité initiale de 25 000 $ pour défaut de dépôt d'un Form 5472 complet et exact dans les délais, avec des pénalités supplémentaires possibles après notification. Ne supposez pas que l'absence de chiffre d'affaires dispense automatiquement de vérifier cette obligation.

Autres formulaires possibles

- Form 1065 : généralement utilisé par une LLC à plusieurs membres imposée comme partnership.
- Schedule K-1 : transmet aux associés leur part des éléments fiscaux lorsque requis.
- Form 1120 ou 1120-S : selon la classification ou l'élection fiscale de la LLC.
- Déclarations de revenus du propriétaire : peuvent être nécessaires selon son statut fiscal, ses revenus et ses activités.
- Sales tax : peut s'appliquer selon les produits ou services vendus et le nexus dans un État.
- Payroll taxes : obligations supplémentaires si l'entreprise emploie du personnel.

Non-résident : attention à la source des revenus

Le fait d'être propriétaire d'une LLC américaine ne signifie pas automatiquement que tous les revenus sont imposables aux États-Unis, ni qu'ils en sont automatiquement exonérés. La source des revenus, la nature de l'activité, l'existence d'un U.S. trade or business, les règles de présence effective, les conventions fiscales et le pays de résidence peuvent changer l'analyse.

Comptabilité à conserver

- Relevés bancaires et de plateformes de paiement.
- Factures clients, factures fournisseurs et justificatifs de dépenses.
- Contrats, remboursements, frais et preuves de livraison.
- Apports du propriétaire, prêts, distributions et remboursements.
- Déclarations fiscales, confirmations de dépôt et correspondances administratives.

Enregistrez les opérations régulièrement et conservez les justificatifs selon les durées applicables. Évitez de mélanger les dépenses personnelles et professionnelles.

5. Comptes et plateformes de paiement

Une LLC peut aider à structurer une activité commerciale, mais elle ne garantit pas l'acceptation par une banque ou un prestataire de paiement. Chaque plateforme applique ses propres règles de pays, d'activité, d'identité, d'adresse, de risque et de justificatifs.

Dossier de vérification à préparer

- Documents de constitution et certificat de statut, si demandé.
- EIN et lettre de confirmation IRS.
- Passeport et adresse résidentielle réelle de chaque personne concernée.
- Operating Agreement et informations sur les bénéficiaires effectifs.
- Site web fonctionnel : produits, prix, conditions, contact, livraison, remboursements et politique de confidentialité.
- Factures, contrats fournisseurs, preuves de stock ou de livraison et explication du modèle économique.
- Prévisions réalistes des volumes et pays de paiement.

Ne fournissez jamais une fausse adresse américaine, un faux SSN/ITIN, un compte au nom d'un tiers ou une activité différente de votre activité réelle. Ces incohérences peuvent entraîner un refus, une réserve, un blocage ou la fermeture du compte.

WISE — transferts et comptes multidevises

Wise peut être utile pour recevoir, détenir et transférer certaines devises et gérer des paiements internationaux, selon les fonctionnalités disponibles pour le pays et le profil du client.

- Préparez les documents de la LLC, l'EIN, l'identité des propriétaires et les informations sur l'activité.
- Wise distingue l'adresse d'enregistrement et l'adresse réelle d'exploitation. Une adresse virtuelle ou de réexpédition peut ne pas être acceptée comme adresse d'exploitation.
- Wise indique des restrictions d'intégration pour certaines juridictions, notamment le Nevada et certains territoires américains : vérifiez l'éligibilité actuelle avant de constituer la société.
- Décrivez les volumes attendus et l'utilisation prévue du compte de façon cohérente.

Site officiel : wise.com

PAYPAL — paiements en ligne

PayPal permet aux entreprises admissibles d'accepter des paiements et de gérer des transactions en ligne. Les exigences varient selon le pays du compte et la structure juridique.

- Renseignez le nom légal, l'adresse, l'EIN, les coordonnées et les bénéficiaires effectifs exactement comme dans les documents.
- Préparez les informations du représentant exécutif ; pour un représentant non américain, PayPal peut demander les informations du passeport.
- Répondez rapidement aux demandes de vérification et fournissez des preuves de livraison ou de prestation.
- Surveillez les litiges, remboursements, réserves et limitations de compte. Respectez les règles d'utilisation acceptable.

Site officiel : paypal.com

STRIPE — traitement des cartes et paiements

Stripe fournit une infrastructure de paiement pour les sites web et applications. Pour un compte américain, l'entreprise doit être enregistrée aux États-Unis si elle utilise une entité enregistrée ; Stripe demande également l'adresse physique où l'essentiel de l'activité est réalisé.

- Les informations sur l'entité, l'EIN, l'adresse et le représentant doivent être exactes et vérifiables.
- Stripe peut demander des documents complémentaires et des informations fiscales ou d'identité du représentant et des propriétaires.
- Vérifiez la liste des activités interdites ou restreintes avant de créer le compte.
- Ajoutez des politiques de remboursement, de livraison et de contact visibles sur le site.

Site officiel : stripe.com

5. Comptes et plateformes de paiement (suite)

MERCURY — services bancaires professionnels

Mercury est une plateforme financière destinée aux entreprises, notamment américaines. Elle indique accepter des sociétés enregistrées aux États-Unis fondées par des entrepreneurs vivant à l'étranger, sous réserve d'éligibilité et d'examen.

- La société doit être enregistrée aux États-Unis et avoir des opérations américaines existantes ou prévues.
- Mercury demande une adresse physique où l'entreprise exerce ses activités ; l'adresse d'un Registered Agent, une boîte postale ou une adresse de réception commerciale ne suffit pas pour cette exigence.
- Préparez les documents de l'entreprise, la source des fonds, la description de l'activité et les adresses résidentielles réelles des propriétaires.
- Certains secteurs et pays de résidence ne sont pas pris en charge. La décision est prise après examen.

Site officiel : mercury.com

SHOPIFY PAYMENTS — paiements sur une boutique Shopify

Shopify Payments est la solution de paiement intégrée à Shopify dans les pays pris en charge. L'entreprise doit respecter les exigences du pays sélectionné et les catégories d'activité admissibles.

- Pour les États-Unis, Shopify demande notamment des informations sur l'entreprise, un compte bancaire admissible et des informations personnelles sur le représentant.
- La page officielle américaine prévoit, selon le cas, SSN ou ITIN ; pour certains représentants de LLC qui n'en ont pas, elle décrit une procédure permettant de fournir un passeport lorsque l'adresse résidentielle est correctement déclarée à l'étranger.
- Les coordonnées, le nom légal, l'EIN et les justificatifs doivent correspondre aux documents officiels.
- Si l'entreprise ou le pays n'est pas admissible à Shopify Payments, il faut examiner les autres prestataires disponibles dans le pays.

Site officiel : shopify.com

PAYONEER — paiements commerciaux internationaux

Payoneer propose des services de paiement transfrontaliers et des solutions de réception de fonds pour les entreprises et professionnels admissibles. L'accès aux fonctionnalités dépend du pays, du profil, de l'activité et de la vérification.

- Fournissez des informations exactes sur la LLC, ses propriétaires, son activité et son site web.
- Préparez les documents d'enregistrement, l'EIN, une pièce d'identité et, si demandé, des preuves de transactions commerciales.
- Vérifiez les pays, devises, marketplaces et types de paiement pris en charge pour votre compte.
- Ne supposez pas que les coordonnées de réception fournies par Payoneer sont un compte bancaire traditionnel ni qu'elles sont acceptées par tous les services tiers.

Site officiel : payoneer.com

Comparaison rapide

Service	Usage principal	Point de vigilance
Wise	Transferts et devises	Adresse réelle d'exploitation et disponibilité par juridiction
PayPal	Paiements clients en ligne	Vérification, litiges, réserves et conformité
Stripe	Cartes et paiements web	Adresse d'activité, représentant et activités restreintes
Mercury	Services financiers professionnels	Opérations américaines et adresse physique
Shopify Payments	Paiements d'une boutique Shopify	Pays, identité du représentant et banque admissible
Payoneer	Paiements internationaux / marketplaces	Pays, activité et fonctionnalités disponibles

Les marques et services cités sont indépendants d'ENZO SERVICES. Leur mention ne signifie pas qu'ils approuvent, recommandent ou garantissent les services d'ENZO SERVICES.

6. Les bonnes pratiques pour protéger votre LLC

Séparer les finances

- Utilisez un compte professionnel dédié lorsque vous en avez un.
- Ne payez pas vos dépenses personnelles directement avec les fonds de la LLC.
- Documentez les apports, prêts, remboursements et distributions au propriétaire.
- Rapprochez chaque mois les relevés bancaires et les rapports des plateformes.

Avoir un site web crédible

Votre site doit présenter clairement l'entreprise et ce qu'elle vend : identité légale ou nom commercial, coordonnées réelles, description des produits ou services, prix, conditions de livraison, politique de remboursement, politique de confidentialité et conditions générales adaptées. Ne copiez pas de fausses informations pour satisfaire une vérification.

Prévenir les litiges de paiement

- Décrivez précisément les produits et délais de livraison.
- Envoyez les confirmations et numéros de suivi.
- Répondez rapidement aux clients et aux demandes de remboursement.
- Conservez les preuves de livraison, d'exécution et les échanges.
- Évitez les pics de volume inattendus sans pouvoir les justifier.

Protéger les accès

- Activez l'authentification à deux facteurs.
- Utilisez une adresse e-mail professionnelle sécurisée.
- Limitez les accès aux personnes autorisées.
- Conservez les lettres IRS, documents de constitution et contrats dans un espace chiffré ou sécurisé.
- Mettez à jour les coordonnées de récupération et les contacts administratifs.

7. Calendrier annuel et checklist

Les dates ci-dessous sont des rappels de gestion, pas un calendrier universel. Les échéances réelles dépendent de l'État, de la classification fiscale, de l'exercice comptable et de la situation du propriétaire.

Fréquence	Action
Chaque mois	Enregistrer les ventes et dépenses, rapprocher les comptes, vérifier les remboursements et litiges, sauvegarder les justificatifs.
Chaque trimestre	Vérifier les obligations de taxes estimées, sales tax, payroll et licences selon l'activité et les États concernés.
Avant l'échéance de l'État	Déposer le rapport annuel ou périodique, payer les frais et confirmer le Registered Agent.
À la période fiscale	Confirmer les formulaires IRS applicables : 5472/1120 pro forma, 1065, 1120, déclarations du propriétaire, etc.
À chaque changement	Mettre à jour les informations légales, bancaires, de bénéficiaires effectifs et de contact lorsque requis.

Checklist de conformité

- ☐ Je connais l'État de constitution et ses échéances officielles.
- ☐ Mon Registered Agent est actif et joignable.
- ☐ J'ai conservé les Articles of Organization et l'Operating Agreement.
- ☐ J'ai la confirmation de mon EIN.
- ☐ Mes adresses et informations de propriétaire sont exactes.
- ☐ Je sais quelle classification fiscale s'applique à ma LLC.
- ☐ J'ai vérifié si Form 5472 et Form 1120 pro forma me concernent.
- ☐ J'ai vérifié les rapports et taxes de l'État.
- ☐ Ma comptabilité est à jour et mes dépenses personnelles sont séparées.
- ☐ Mon site et mes comptes de paiement reflètent mon activité réelle.
- ☐ J'ai sauvegardé mes documents et activé la sécurité des comptes.

8. Sources officielles et ressources

Les règles fiscales et les politiques des prestataires peuvent changer. Consultez toujours les pages officielles ci-dessous avant de prendre une décision ou de déposer un formulaire.

• IRS — Limited Liability Company (LLC)
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/limited-liability-company-llc

• IRS — Instructions Form 5472
https://www.irs.gov/instructions/i5472

• IRS — Pénalités de déclaration internationale
https://www.irs.gov/payments/international-information-reporting-penalties

• FinCEN — Beneficial Ownership Information
https://www.fincen.gov/boi

• Wise — Vérifier une entreprise américaine
https://wise.com/help/articles/2953878/how-do-i-verify-my-us-business

• Wise — Vérifier l'adresse de l'entreprise
https://wise.com/help/articles/2969315/how-does-wise-verify-my-business-address

• PayPal — Informations requises pour vérifier une entreprise
https://www.paypal.com/us/cshelp/article/information-required-to-verify-your-business-on-paypal-help1407

• Stripe — Exigences d'un compte américain
https://support.stripe.com/questions/requirements-for-having-a-us-stripe-account?locale=en-US

• Stripe — Activités interdites et restreintes
https://stripe.com/legal/restricted-businesses

• Mercury — Conditions d'éligibilité
https://support.mercury.com/hc/en-us/articles/28770467511060-Eligibility-and-requirements-for-opening-a-Mercury-account

• Shopify — Exigences Shopify Payments US
https://help.shopify.com/en/manual/payments/shopify-payments/supported-countries/united-states/requirements

• Shopify — Pays pris en charge
https://help.shopify.com/en/manual/payments/shopify-payments/supported-countries

• Payoneer
https://www.payoneer.com/

Avertissement important

Ce guide est fourni à titre informatif et éducatif. Il ne constitue ni un avis juridique, ni un conseil fiscal, ni une garantie d'approbation bancaire ou de paiement. Les règles fédérales, étatiques et internationales varient selon les faits propres à chaque entreprise et peuvent évoluer. Avant de choisir un État, de déposer une déclaration, de traiter une opération avec le propriétaire étranger ou de demander un compte financier, consultez un avocat ou un professionnel fiscal qualifié connaissant les LLC détenues par des non-résidents.

ENZO SERVICES — Vous accompagner dans la création et la gestion de votre entreprise américaine, avec une approche claire, structurée et conforme.